

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

NỘI DUNG	TRANG
I. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG	2
II. TÀI KHOẢN	5
III. THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN	14
IV. DỊCH VỤ TIN NHẮN SMS	19
V. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN	20

I. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG:

Các Điều khoản và Điều kiện chung sau đây của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng) được áp dụng cho tất cả các Tài khoản và Dịch vụ do Ngân hàng cung cấp. Ngoài ra, còn có các Điều khoản và Điều kiện riêng được áp dụng cho từng loại Tài khoản và Dịch vụ cụ thể.

Nếu có sự khác biệt giữa các Điều khoản và Điều kiện chung với các Điều khoản và Điều kiện riêng nói trên thì các Điều khoản và Điều kiện riêng sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi sản phẩm và dịch vụ cụ thể có liên quan.

1. ĐỊNH NGHĨA

Ngân hàng/SHBVN nghĩa là Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam và trung tâm giao dịch, các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam.

Khách hàng là chủ tài khoản và/hoặc người sử dụng Dịch vụ của Ngân hàng.

Dịch vụ là tất cả hoặc bất kỳ một dịch vụ nào do Ngân hàng cung cấp.

Người được ủy quyền là cá nhân được chỉ định và chữ ký của người đó được Khách hàng đăng ký với Ngân hàng bằng giấy ủy quyền hợp lệ hoặc văn bản tương đương (có thể được Ngân hàng sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) để thay mặt Khách hàng đưa ra các yêu cầu và/hoặc thực hiện các giao dịch với Ngân hàng.

Người đại diện hợp pháp bao gồm: cha mẹ đối với con chưa thành niên, người giám hộ đối với người được giám hộ, người được Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người đứng đầu pháp nhân theo quy định điều lệ hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ hộ gia đình, tổ trưởng tổ hợp tác.

Ngày giao dịch/Ngày làm việc là ngày Ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam, và đối với các giao dịch ngoại tệ, là ngày mở cửa giao dịch của cả Ngân hàng và trung tâm giao dịch liên quan do Ngân hàng chỉ định trong các giao dịch ngoại tệ đó.

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không hạn chế bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão hoặc sự kiện tự nhiên khác; đình công hoặc tranh chấp lao động khác; chiến tranh, khởi nghĩa, khủng bố hoặc bạo loạn; việc hành động hoặc không hành động của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào; thay đổi pháp luật hoặc bất kỳ lệnh nào của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào; bất kỳ hư hỏng, tình trạng gián đoạn hoặc sự cố bị nhiễu của hệ thống viễn thông, nguồn cấp điện và các hệ thống phụ trợ khác; bất kỳ sự cố kỹ thuật, tình trạng gián đoạn hoặc sự cố bị nhiễu của bất kỳ hệ thống máy tính hay thiết bị nào hoặc của bất kỳ phương thức giao dịch nào (dù do phần cứng hay phần mềm gây ra); và bất kỳ hư hỏng, tình trạng gián đoạn hoặc sự cố bị nhiễu của bất kỳ dịch vụ nào do Ngân hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba hay hệ thống của bên thứ ba nào cung cấp. Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của các Điều khoản và Điều kiện này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi Sự kiện bất khả kháng.

2. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

2.1. Khách hàng đồng ý cung cấp cho Ngân hàng tất cả các thông tin và tài liệu mà Ngân hàng có thể yêu cầu một cách hợp lý tại từng thời điểm, bao gồm các thông tin và tài liệu theo yêu cầu bởi luật và/hoặc theo thỏa thuận hoặc thu xếp với các cơ quan chính phủ và/hoặc cơ quan thuế có liên quan (trong nước hoặc nước ngoài) để xác minh tình trạng về thuế của Khách hàng. Khách hàng

cam đoan và đảm bảo với Ngân hàng rằng tất cả các thông tin, tài liệu, hồ sơ do Khách hàng cung cấp cho Ngân hàng để đề nghị mở tài khoản và/hoặc đề nghị cung cấp, sử dụng bất cứ dịch vụ nào tại Ngân hàng là hoàn toàn chính xác, trung thực. Ngân hàng có quyền căn cứ vào tính chính xác của thông tin, tài liệu do Khách hàng cung cấp để thực hiện mở tài khoản, cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và Ngân hàng không có nghĩa vụ xác minh những thông tin và tài liệu đó.

- 2.2. Khách hàng cam kết sẽ thông báo kịp thời cho Ngân hàng (bằng văn bản hoặc theo mẫu của Ngân hàng) đối với bất kỳ thay đổi nào về tên, địa chỉ, chủ tài khoản, điện thoại, địa chỉ mail và các thông tin khác đã đăng ký với Ngân hàng cũng như việc chấm dứt, thay đổi người đại diện, người giám hộ hoặc người được ủy quyền hợp pháp, cũng như khi có nghi ngờ và/hoặc phát hiện bất cứ thông tin nào dùng để thực hiện giao dịch với Ngân hàng đang bị tiết lộ, bị đánh cắp và không đảm bảo tính bảo mật. Ngân hàng không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra do việc Khách hàng không thông báo hoặc thông báo trễ hơn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi hoặc không thông báo ngay khi có nghi ngờ và/hoặc phát hiện thông tin đang bị tiết lộ, bị đánh cắp hoặc thông báo không bằng văn bản/theo mẫu của Ngân hàng đối với những thay đổi đó.
- 2.3. Khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả mọi hướng dẫn và thủ tục mà Ngân hàng quy định tại từng thời điểm liên quan đến việc điều hành hoặc sử dụng bất kỳ Tài khoản hoặc Dịch vụ nào phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm bất kỳ các thủ tục kiểm tra thông tin nhận diện, thủ tục kiểm chứng/xác minh hoặc các thủ tục bảo mật khác mà Ngân hàng có thể sử dụng để thiết lập tính xác thực của các chỉ thị hoặc trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ nào hoặc một phần của dịch vụ.
- 2.4. Khách hàng đồng ý tự tiến hành đánh giá riêng về việc Khách hàng có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về mặt pháp lý, quy định quản lý hoặc về thuế liên quan đến Hợp đồng hoặc bất kỳ Tài khoản hoặc Dịch vụ nào hay không, và luôn tuân thủ các nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý, quy định quản lý và thuế nói trên. Khách hàng xác nhận rằng Ngân hàng không đưa ra ý kiến tư vấn về pháp lý, thuế, tài chính hoặc kế toán liên quan đến bất kỳ Tài khoản hoặc Dịch vụ nào, hoặc ý kiến tư vấn về tính phù hợp hoặc khả năng sinh lợi của bất kỳ giao dịch nào liên quan đến bất kỳ Tài khoản hoặc Dịch vụ nào.
- 2.5. Khách hàng đồng ý sử dụng mọi biện pháp phòng ngừa bổ sung hợp lý để ngăn chặn việc truy cập Tài khoản hoặc việc sử dụng Dịch vụ một cách phi pháp hoặc trái phép.
- 2.6. Khách hàng đồng ý không xác lập cũng như không cho phép tồn tại bất kỳ biện pháp bảo đảm nào đối với hoặc bằng bất kỳ Tài khoản nào nếu không có chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng.
- 2.7. Khách hàng đồng ý sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng mỗi Người được ủy quyền vào bất kỳ thời điểm nào đều được chỉ định kịp thời và ủy quyền hợp lệ để đưa ra các chỉ thị. Khách hàng ủy quyền cho Ngân hàng chấp nhận và thực hiện các chỉ thị hợp lý, hợp lệ hoặc được Ngân hàng tin rằng các chỉ thị đó được đưa ra bởi người có thẩm quyền.
- 2.8. Khách hàng cũng xác nhận rằng Ngân hàng có quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào đã đăng ký với Ngân hàng để liên hệ với Khách hàng trong trường hợp cần thiết.
- 2.9. Trong trường hợp do lỗi của Khách hàng, Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm và bồi thường cho Ngân hàng đối với tất cả các khiếu nại, yêu cầu, hành động, tố tụng, tổn thất, thiệt hại, các chi phí (bồi tổn thất do chuyển đổi ngoại hối, thuế và các khoản thu khác, lãi, phí dịch vụ, và các chi phí pháp lý và các chi phí khác trên cơ sở bồi thường toàn bộ) mà Ngân hàng phải trả theo thực tế

phát sinh từ hoặc có liên quan tới việc Ngân hàng cung cấp tài khoản và/hoặc dịch vụ hoặc chấp thuận thực hiện các chỉ thị cho Khách hàng theo đúng quy định tại Điều khoản và Điều Kiện này.

- 2.10.** Ngân hàng hoạt động theo pháp luật Việt Nam và Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về trường hợp không có sẵn tiền, không nhận được tiền hoặc bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào mà Khách hàng phải gánh chịu do các hạn chế về quy định chuyển đổi tiền tệ hoặc chuyển tiền.
- 2.11.** Ngân hàng cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng dịch vụ mà tổ chức đã công bố trong hợp đồng cung cấp dịch vụ, hoặc tờ rơi thông báo về điều kiện sử dụng dịch vụ
- 2.12.** Mỗi bên, Ngân hàng hoặc Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về các hậu quả xảy ra do sự vi phạm những nội dung tại các điều khoản và điều kiện này hoặc các điều khoản và điều kiện riêng biệt khác và bên có lỗi sẽ bồi thường theo thực tế phát sinh cho bên còn lại nếu gây ra thiệt hại.
- 2.13.** Ngân hàng có quyền từ chối mở tài khoản, từ chối/chấm dứt cung cấp dịch vụ hoặc từ chối bất kỳ giao dịch hoặc chỉ thị nào khác, nếu Khách hàng không tuân thủ các quy định nội bộ của Ngân hàng được thông báo tại các chi nhánh và/hoặc trên trang web của Ngân hàng liên quan đến dịch vụ, sản phẩm đó và/hoặc giao dịch đó vi phạm pháp luật Việt Nam.
- 2.14.** Ngân hàng có quyền sửa đổi, bổ sung, hoặc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung quy định tại Điều khoản và Điều kiện này, liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào do Ngân hàng cung cấp. Mọi sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ nói trên sẽ có hiệu lực sau 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng thông báo cho Khách hàng bằng một trong các phương thức mà Khách hàng đăng ký với Ngân hàng và được công bố tại các chi nhánh Ngân hàng hoặc trên trang web của Ngân hàng. Nếu không đồng ý với các thay đổi, Khách hàng được quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng Dịch vụ bằng văn bản. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ, sản phẩm sau 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ... nói trên đồng nghĩa rằng Khách hàng đã nhận biết, chấp nhận và đồng ý các thay đổi đó.
- 2.15.** Thông tin khách hàng sẽ không được cung cấp, chia sẻ hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ các trường hợp sau đây:
- i) Ngân hàng buộc phải tiết lộ thông tin theo quy định của pháp luật;
 - ii) Ngân hàng cung cấp thông tin theo yêu cầu của Khách hàng hoặc của cơ quan có thẩm quyền;
 - iii) Để thực hiện hợp đồng này, Ngân hàng phải cung cấp, chia sẻ thông tin cho bên thứ ba (nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ, các bên liên kết với Ngân hàng) vì mục đích nâng cấp, cải tiến hệ thống, sản phẩm và/hoặc dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
- 2.16.** Khách hàng đồng ý rằng các Điều khoản và Điều kiện chung này là một phần không tách rời và tạo thành một phần của các Điều khoản và Điều kiện áp dụng đối với từng sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng cũng như là một phần cam kết, nội dung của Hợp đồng giữa Khách hàng và Ngân hàng ngay khi Khách hàng ký tên trên đơn mở tài khoản và/hoặc đơn yêu cầu Ngân hàng cung cấp dịch vụ.
- 2.17.** Bản Điều khoản và Điều kiện này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị như nhau. Trong trường hợp có mâu thuẫn, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

2.18. Bản Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và Ngân hàng từ hoặc liên quan đến Điều khoản và Điều kiện này sẽ do tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết.

II. TÀI KHOẢN

Trước khi sử dụng và yêu cầu mở tài khoản, Khách hàng vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện riêng sau đây. Điều khoản và Điều kiện riêng này là một phần không tách rời của Điều khoản và Điều kiện Chung áp dụng đối với toàn bộ dịch vụ, sản phẩm của Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam.

1. ĐỊNH NGHĨA

Tài khoản là mỗi và tất cả các tài khoản do Khách hàng mở và duy trì tại Ngân hàng.

Chủ tài khoản là người sở hữu tài khoản đối với Khách hàng là cá nhân hoặc là người đại diện theo pháp luật đối với Khách hàng là tổ chức.

Tài khoản đồng sở hữu nghĩa là một tài khoản có ít nhất hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản.

Chủ tài khoản đồng sở hữu nghĩa là (các) chủ tài khoản của Tài khoản đồng sở hữu.

Vị thành niên là các cá nhân dưới 18 tuổi.

Các tài khoản vị thành niên là các tài khoản được mở cho các cá nhân Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài dưới 18 tuổi.

Người giám hộ trên tài khoản vị thành niên là cá nhân được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Sổ tài khoản là cuốn sổ do Ngân hàng phát hành thể hiện các thông tin giao dịch của tài khoản.

2. ĐĂNG KÝ KHI MỞ TÀI KHOẢN

2.1. Khách hàng khi mở Tài khoản cần cung cấp đầy đủ chứng từ theo quy định của Ngân hàng được công bố tại các chi nhánh và trên trang web của Ngân hàng, và đơn yêu cầu mở tài khoản phải đính kèm các bằng chứng hợp pháp về nhân thân và tình trạng cư trú của cá nhân hoặc tổ chức đó.

2.2. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp tất cả các giấy phép cần thiết của các cơ quan chức năng Việt Nam để có thể mở, duy trì và hoạt động tài khoản theo các điều khoản và điều kiện này cũng như các quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2.3. Chủ tài khoản sẽ đăng ký chữ ký mẫu, chữ ký ủy quyền (nếu có), mẫu con dấu (nếu có) trong trường hợp khách hàng là tổ chức khi mở tài khoản.

2.4. Ngân hàng có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đồng ý cung cấp cho Khách hàng một hoặc nhiều Tài khoản. Tài khoản có thể bằng Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. Việc sử dụng tài khoản Đồng Việt Nam của Chủ tài khoản là đối tượng không cư trú hoặc việc sử dụng tài khoản ngoại tệ của Chủ tài khoản là đối tượng cư trú sẽ phải tuân theo các quy định liên quan về quản lý ngoại hối.

3. SỔ TÀI KHOẢN

- 3.1.** Sổ tài khoản được phát hành khi mở tài khoản và Chủ tài khoản phải ký trên sổ tài khoản trước sự chứng kiến của nhân viên Ngân hàng.
- 3.2.** Trong trường hợp mất Sổ tài khoản, Khách hàng phải thông báo cho Ngân hàng trong vòng 5 (năm) ngày kể từ ngày mất sổ. Ngân hàng sẽ thu phí phát hành lại sổ tài khoản theo mức phí quy định tại Biểu phí của Ngân hàng.
- 3.3.** Khách hàng phải xuất trình Sổ tài khoản tại Ngân hàng khi thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền nào tại quầy (đối với trường hợp tài khoản có cấp Sổ tài khoản). Các giao dịch trên tài khoản được cập nhật trên sổ mỗi khi sổ được xuất trình tại Ngân hàng.
- 3.4.** Sổ tài khoản chỉ có tính chất tham khảo chứ không thực sự thể hiện số dư tài khoản thực tế tại một thời điểm.
- 3.5.** Thông tin trên sổ tài khoản thể hiện chi tiết các giao dịch và dư có hoặc dư nợ của một tài khoản được coi là chính xác và có giá trị ràng buộc đối với Khách hàng, trừ khi Ngân hàng nhận được công văn yêu cầu chỉnh sửa thông tin các giao dịch trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch (trừ các giao dịch liên quan đến thẻ).
- 3.6.** Sổ tài khoản không thể chuyển nhượng được và không được phép sử dụng làm tài sản đảm bảo khi không có sự đồng ý của Ngân hàng.

4. SỐ BÍ MẬT

- 4.1.** Chủ tài khoản có thể đăng ký Số bí mật (mã PIN) khi mở tài khoản. Trường hợp khách hàng đăng ký số bí mật thì số bí mật này là yêu cầu cho mọi giao dịch của Khách hàng liên quan tới tài khoản.
- 4.2.** Chủ tài khoản chịu trách nhiệm quản lý mã PIN. Trường hợp mất mã PIN hoặc nghi ngờ bị tiết lộ, Chủ tài khoản phải thông báo ngay cho Ngân hàng và làm đơn xin đổi mã PIN. Chủ tài khoản phải có mặt tại quầy giao dịch của Ngân hàng để nhập mã PIN mới.

5. NỘP TIỀN/ RÚT TIỀN

- 5.1.** Nộp tiền vào/Rút tiền ra từ một tài khoản có thể bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc các phương thức chuyển tiền hợp pháp khác.
- 5.2.** Giao dịch bằng ngoại tệ phải tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối, Luật các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.
- 5.3.** Phiếu nộp tiền không được coi là bằng chứng hợp lệ trừ khi có dấu xác nhận bằng máy của Ngân hàng và/hoặc dấu của chi nhánh Ngân hàng nơi thực hiện việc nộp tiền kèm theo chữ ký của nhân viên ngân hàng có thẩm quyền. Nếu số tiền ghi trên phiếu nộp tiền khác với số tiền theo kiểm đếm tiền mặt của Ngân hàng thì số tiền theo kiểm đếm tiền mặt của Ngân hàng sẽ là con số cuối cùng và có tính quyết định.
- 5.4.** Sổ tài khoản (đối với tài khoản cấp sổ tài khoản), số bí mật (nếu có), chữ ký và con dấu (nếu có) đã đăng ký với Ngân hàng là các điều kiện để thực hiện một giao dịch; Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm giữ bí mật các điều kiện nói trên. Khi tất cả các điều kiện trên được cung cấp đầy đủ và được Ngân hàng xác định là phù hợp với thông tin, tài liệu đăng ký tại Ngân hàng thì Ngân hàng xử lý giao dịch theo chỉ thị của Khách hàng.

- 5.5.** Ngân hàng không có trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng về bất kỳ tổn thất nào của Khách hàng do việc Ngân hàng thực hiện các chỉ thị giao dịch/thanh toán/rút tiền... giả mạo hoặc gian lận sau khi Ngân hàng đã kiểm tra, xác thực theo đúng quy trình và bằng tất cả khả năng có thể, trừ trường hợp do lỗi của Ngân hàng hoặc trường hợp trước khi thực hiện các chỉ thị này, Ngân hàng đã nhận được thông báo bằng văn bản từ Khách hàng về việc một trong các điều kiện giao dịch kể trên bị thất lạc hoặc bị tiết lộ cho người không có thẩm quyền.
- 5.6.** Nếu tài khoản của khách hàng được ghi có/ghi nợ căn cứ vào giấy báo có/lệnh chuyển tiền hoặc bất kỳ một phương tiện thanh toán nào, mà sau đó phương tiện này bị từ chối hoặc được xác nhận là ghi có/nợ sai vào tài khoản của khách hàng, Ngân hàng được quyền ghi nợ tài khoản khách hàng với số tiền tương ứng cộng lãi hoặc ghi có số tiền tương ứng trừ bất kỳ khoản phí liên quan hoặc ghi bút toán hủy và/hoặc điều chỉnh lệnh chuyển tiền nói trên mà không cần thông báo cho khách hàng.
- 5.7.** Liên quan đến tiền gửi bằng tiền mặt vào bất kỳ Tài khoản nào:
- (i) khoản tiền gửi đó sẽ tùy thuộc vào hạn mức mà Ngân hàng có thể quy định. Ngân hàng có quyền từ chối bất kỳ khoản tiền gửi bằng tiền mặt nào nếu, theo toàn quyền quyết định của mình, Ngân hàng không thấy thỏa mãn về nguồn gốc của khoản tiền mặt đó;
- (ii) nếu Ngân hàng đồng ý chấp nhận tiền gửi bằng tiền mặt bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ của Tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng có thể chuyển đổi khoản tiền gửi nhận được từ Khách hàng thành loại tiền tệ của Tài khoản theo tỷ giá áp dụng và Ngân hàng sẽ thông báo cho Khách hàng tại thời điểm gửi tiền.
- 5.8.** Liên quan đến các số tiền mà Ngân hàng nhận được qua Tài khoản của Khách hàng:
- (i) trừ khi Ngân hàng có thông báo khác cho Khách hàng, bất kỳ số tiền nào như vậy sẽ được dành sẵn để Khách hàng sử dụng phù hợp với chính sách và thông lệ nhận tiền thông thường của Ngân hàng;
- (ii) nếu bất kỳ số tiền nào bằng một loại tiền tệ mà Khách hàng không có Tài khoản nào bằng loại tiền tệ đó thì Ngân hàng có thể, theo toàn quyền quyết định của Ngân hàng, (A) mở một Tài khoản mới bằng loại tiền tệ đó để ghi có số tiền nói trên (theo các điều khoản và điều kiện được quy định bởi Ngân hàng tùy từng thời điểm), hoặc (B) chuyển đổi số tiền nhận được thành loại tiền tệ mà Khách hàng có Tài khoản bằng loại tiền tệ đó theo tỷ giá áp dụng. Bất kỳ chi phí phát sinh liên quan đến việc mở Tài khoản mới này hoặc việc chuyển đổi loại tiền tệ sẽ do Khách hàng chịu;
- (iii) nếu Khách hàng chỉ thị Ngân hàng gửi tiền vào một Tài khoản cụ thể và số tiền mà Ngân hàng nhận được bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ của Tài khoản nói trên thì Ngân hàng sẽ chuyển đổi khoản tiền nhận được thành loại tiền tệ của Tài khoản nói trên theo tỷ giá áp dụng.
- 5.9.** Nếu chỉ thị được nhận vào hoặc chỉ định một ngày thanh toán rơi vào ngày không phải là ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo, trừ khi có thỏa thuận khác giữa Ngân hàng và Khách hàng.
- 5.10.** Khi nhận được chỉ thị, Ngân hàng được cho phép ghi nợ vào Tài khoản liên quan giá trị của khoản thanh toán và khấu trừ bất kỳ phí hoa hồng, phí, phí tổn và chi phí áp dụng nào.
- 5.11.** Không được rút lại, hủy bỏ hoặc sửa đổi chỉ thị, một khi đã được đưa ra và được Ngân hàng chấp nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận đặc biệt với Ngân hàng theo toàn quyền quyết định của Ngân hàng.

- 5.12. Trừ khi có chỉ định của Khách hàng trong bất kỳ chỉ thị nào và được chấp nhận bởi Ngân hàng, Ngân hàng có quyền xác định thứ tự ưu tiên của bất kỳ khoản thanh toán nào trong bất kỳ chỉ thị nào, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đi.
- 5.13. Khách hàng tuyên bố và cam kết với Ngân hàng rằng bất kỳ khoản thanh toán nào mà Ngân hàng xử lý theo bất kỳ chỉ thị nào sẽ không vi phạm bất kỳ pháp luật, lệnh trừng phạt nào hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền hữu quan nào hoặc bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng, và Khách hàng sẽ không thực hiện hoặc cho phép thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào vì các mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận.

6. LÃI TRÊN TÀI KHOẢN

- 6.1. Mỗi Tài khoản có thể có hoặc không sinh lãi. Lãi suất, nếu có, mà theo đó tiền lãi phát sinh trên số tiền được duy trì trong Tài khoản sẽ theo như thỏa thuận giữa Ngân hàng và Khách hàng, hoặc trong trường hợp không có thỏa thuận như vậy, thì sẽ được Ngân hàng công bố hoặc thông báo cho Khách hàng vào từng thời điểm.
- 6.2. Tiền lãi cho bất kỳ Tài khoản hoặc Dịch vụ nào sẽ chỉ phải trả trong phạm vi thỏa thuận giữa Ngân hàng và Khách hàng và tùy thuộc vào hạn mức và giới hạn do Pháp luật hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại từng thời điểm.

7. SÉC

- 7.1. Trường hợp Ngân hàng đã đồng ý cung cấp dịch vụ séc cho Khách hàng liên quan đến một tài khoản thì Ngân hàng sẽ phát hành sổ séc cho Khách hàng khi nhận được yêu cầu của Khách hàng.
- 7.2. Khi giao sổ séc theo yêu cầu cho khách hàng tại Ngân hàng, Khách hàng sẽ ký giấy biên nhận về việc nhận sổ séc.
- 7.3. Khi nhận sổ séc mới, Khách hàng phải kiểm tra các số seri trên séc cũng như số lượng tờ séc. Bất kỳ sai sót nào phải báo ngay cho Ngân hàng khi nhận sổ séc.
- 7.4. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm bảo quản sổ séc. Khi xảy ra mất tờ séc hoặc sổ séc, Khách hàng phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng trong vòng 5 (năm) ngày kể từ ngày mất séc.
- 7.5. Việc phát hành, nhờ thu, sử dụng, thanh toán và từ chối thanh toán séc được thực hiện theo đúng quy định thông thường của Ngân hàng.
- 7.6. Khách hàng đồng ý rằng ngay khi nhận được sổ séc sẽ đọc, hiểu và chịu ràng buộc bởi các điều kiện được in ở mặt sau của sổ séc và bởi các điều kiện khác có hiệu lực.
- 7.7. Ngân hàng có quyền yêu cầu Khách hàng tiến hành những thủ tục cần thiết hoặc theo yêu cầu tùy theo sự xem xét của Ngân hàng để đảm bảo rằng mọi giao dịch bằng séc đều tuân thủ luật pháp Việt Nam và/hoặc bất kỳ hệ thống thanh toán nào được thiết lập tại Việt Nam.
- 7.8. Ngân hàng không chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng phải chịu do việc Ngân hàng thanh toán séc giả mạo hoặc gian lận, trừ trường hợp do lỗi của Ngân hàng hoặc trường hợp trước khi Ngân hàng thanh toán các séc này, Ngân hàng đã nhận được thông báo bằng văn bản phù hợp với các điều khoản và điều kiện này về việc séc đó đã bị thất lạc, bị hủy hoặc bị đánh cắp và phải đình chỉ việc thanh toán séc đó.
- 7.9. Séc sau khi được phát hành và được Ngân hàng chấp nhận thanh toán thì không thể rút lại, hủy ngang hoặc chỉnh sửa mà không có sự đồng ý của Ngân hàng.

7.10. Ngân hàng quy định không thanh toán tiền mặt đối với các séc ký phát đòi tiền các ngân hàng khác và trên mặt séc ghi chỉ thị “chỉ thanh toán tiền mặt”.

7.11. Séc ký phát đòi tiền ngân hàng khác sẽ được gửi đi nhờ thu nếu trên bề mặt séc có ghi chỉ thị “chuyển khoản” và người thụ hưởng của séc có tài khoản tại Ngân hàng.

8. QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC TÀI KHOẢN VỊ THÀNH NIÊN

8.1. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện, người giám hộ hợp pháp (tài khoản vị thành niên):

- i) Người giám hộ, đại diện hợp pháp có quyền sử dụng tài khoản của trẻ vị thành niên mà mình làm giám hộ, đại diện. Người giám hộ, đại diện hợp pháp của trẻ vị thành niên không được ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng tài khoản của người mà mình làm giám hộ, đại diện.
- ii) Người giám hộ, đại diện hợp pháp có trách nhiệm sử dụng tài khoản này vì lợi ích của người được giám hộ, đại diện.
- iii) Người giám hộ, đại diện hợp pháp chịu trách nhiệm bồi thường các tổn thất trong trường hợp do bản thân hoặc người được giám hộ, đại diện gây ra cho Ngân hàng.

8.2. Số lượng tài khoản tiền gửi mỗi trẻ vị thành niên được mở:

Mỗi khách hàng có quyền mở một hay nhiều tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng bằng VND hay USD như được ấn định bởi các điều kiện và điều khoản của Ngân hàng theo từng thời kỳ.

8.3. Thay đổi Người giám hộ, Người đại diện hợp pháp:

- i) Trong trường hợp có sự thay đổi về Người giám hộ, đại diện hợp pháp, cả người mới và người cũ đều phải đến Ngân hàng cung cấp chứng từ cần thiết trước khi thực hiện giao dịch liên quan đến tài khoản vị thành niên;
- ii) Trường hợp người giám hộ, đại diện hợp pháp chết hoặc mất tích, sự thay đổi Người giám hộ, đại diện hợp pháp sẽ căn cứ vào quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

8.4. Quản lý giao dịch trẻ vị thành niên: dựa vào độ tuổi của chủ tài khoản

- i) **Dưới 6 tuổi:** mọi giao dịch với Ngân hàng phải do Người giám hộ, đại diện hợp pháp xác lập và thực hiện.
- ii) **Từ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi:** khi xác lập thực hiện giao dịch với Ngân hàng phải được Người giám hộ, đại diện hợp pháp giám sát và đồng ý bằng văn bản, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác.
- iii) **Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi** có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự: thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý giám sát của người giám hộ, đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

8.5. Đóng các tài khoản vị thành niên

Ngoại trừ các trường hợp được quy định ở mục 17 phần này, Ngân hàng có quyền đóng tài khoản dựa trên yêu cầu bằng văn bản của Người giám hộ, đại diện hợp pháp.

9. SAI SÓT

Trong quá trình ghi có hoặc ghi nợ bất kỳ tài khoản nào hoặc thực hiện bất kỳ lệnh nào liên quan tới tài khoản, không giới hạn bởi bất kỳ điều khoản quy định khác trong bản Điều khoản và Điều kiện này, nếu Ngân hàng phát hiện ra sai sót và đã sửa chữa các sai sót này trong thời gian hợp lý, thì các sửa

chữa này sẽ ràng buộc đối với Khách hàng. Ngân hàng có quyền yêu cầu hoàn lại và/hoặc ghi nợ vào bất kỳ Tài khoản nào cho bất kỳ khoản thanh toán vượt mức nào phát sinh từ các sai sót hoặc bỏ sót đó.

10. THUẾ VÀ TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

10.1. Ngân hàng không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào về sự sụt giảm giá trị của các khoản tiền ghi có tài khoản do ảnh hưởng của thuế thu nhập hoặc bất kỳ loại thuế nào hoặc do biến động của tỷ giá ngoại tệ.

10.2. Khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá của Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật và được công bố tại website hoặc các chi nhánh của Ngân hàng tại thời điểm giao dịch để thực hiện việc chuyển đổi từ tiền tệ này sang tiền tệ khác theo lệnh của Khách hàng và Khách hàng đồng ý sẽ chịu mọi thiệt hại, chi phí và rủi ro phát sinh từ việc chuyển đổi nêu trên.

10.3. Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt nam khi tham gia các giao dịch có liên quan tới ngoại hối với Ngân hàng.

11. SỐ DƯ TỐI THIỂU

11.1. Ngân hàng có thể yêu cầu Khách hàng duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản theo quy định của Ngân hàng được công bố tại các chi nhánh và trên trang web của Ngân hàng theo từng thời kỳ.

11.2. Mức phạt cho việc không duy trì số dư tối thiểu có thể được áp dụng khi Ngân hàng đã thông báo bằng văn bản cho Khách hàng.

12. THÔNG TIN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN

12.1. Ngân hàng sẽ bảo đảm bí mật thông tin giao dịch tài khoản của Khách hàng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách hàng thì Ngân hàng có trách nhiệm:

- i) Thông báo rõ ràng, công khai trước khi thực hiện với Khách hàng về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của Khách hàng;
- ii) Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo với Khách hàng và phải được Khách hàng đồng ý;
- iii) Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách hàng;
- iv) Tự mình hoặc có biện pháp để Khách hàng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không chính xác;
- v) Chỉ được chuyển giao thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

12.2. Chủ tài khoản có thể yêu cầu Ngân hàng định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin tài khoản. Khách hàng gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc theo mẫu do Ngân hàng cung cấp nhưng phải bao gồm đầy đủ các điều kiện pháp lý đã đăng ký với Ngân hàng khi mở tài khoản.

13. LỆ PHÍ, PHÍ VÀ LÃI SUẤT

13.1. Ngân hàng sẽ ban hành biểu phí, lệ phí và lãi suất phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng theo từng thời kỳ cho các dịch vụ cung cấp và được quyền ghi nợ tài khoản của khách hàng tất cả các khoản phí, lãi, nợ đến hạn mà Khách hàng phải trả Ngân hàng.

- 13.2.** Biểu phí dịch vụ được niêm yết công khai tại các chi nhánh và trên trang web của Ngân hàng, được cung cấp cho Khách hàng trước khi sử dụng và khi có sự thay đổi. Biểu phí có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày thông báo công khai tại các chi nhánh và trên trang web của Ngân hàng.

14. TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG

- 14.1.** Tài khoản tiền gửi thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, không bao gồm tài khoản vốn/tài khoản góp vốn mua cổ phần/tài khoản của các ngân hàng (nostro/vostro), tài khoản thanh toán (các) khoản vay và/hoặc thẻ tín dụng tại Ngân hàng sẽ được phân loại là tài khoản không hoạt động nếu các tài khoản đó không có giao dịch từ 1 (một) năm trở lên (ngoại trừ việc ghi nợ lệ phí và các khoản phí từ phía Ngân hàng) và số dư bình quân dưới 100.000 VND hoặc 05 USD hoặc các loại ngoại tệ khác tương đương.
- 14.2.** Tài khoản không hoạt động thì Ngân hàng thu phí quản lý tài khoản không hoạt động hàng tháng. Mức phí này Ngân hàng có thể thay đổi theo từng thời kỳ và được công bố công khai tại các chi nhánh và trên trang web của Ngân hàng.

15. TẠM KHÓA TÀI KHOẢN

- 15.1.** Ngân hàng sẽ tạm khóa tài khoản của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với Ngân hàng, trừ trường hợp quy định tại mục 18.10.
- 15.2.** Việc chấm dứt tạm khóa tài khoản và việc xử lý các lệnh thanh toán đi, đến trong thời gian tạm khóa thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản (hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo văn bản thỏa thuận giữa chủ tài khoản với Ngân hàng.

16. PHONG TỎA TÀI KHOẢN

- 16.1.** Ngân hàng sẽ phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản trong các trường hợp sau đây:
- i) Có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 - ii) Ngân hàng phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi có nhầm vào tài khoản của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;
 - iii) Có thông báo bằng văn bản của một trong các chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản đồng sở hữu giữa các chủ tài khoản đồng sở hữu;
 - iv) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- 16.2.** Ngay sau khi phong tỏa tài khoản, Ngân hàng sẽ thông báo bằng văn bản hoặc hình thức khác theo đăng ký của Khách hàng cho chủ tài khoản hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản biết về lý do và phạm vi phong tỏa tài khoản; số tiền bị phong tỏa trên tài khoản sẽ được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường.
- 16.3.** Ngân hàng sẽ chấm dứt phong tỏa tài khoản khi có một trong các điều kiện sau:
- i) Kết thúc thời hạn phong tỏa;
 - ii) Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản;
 - iii) Ngân hàng đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền;

- iv) Có thông báo bằng văn bản của tất cả các chủ tài khoản đồng sở hữu về việc tranh chấp về tài khoản đồng sở hữu giữa các chủ tài khoản đồng sở hữu đã được giải quyết.
- v) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

17. ĐÓNG TÀI KHOẢN

17.1. Ngân hàng được quyền đóng tài khoản trong các trường hợp sau đây:

- i) Có văn bản yêu cầu đóng tài khoản của chủ tài khoản và chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản. Trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc đóng tài khoản được thực hiện theo yêu cầu của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản;
- ii) Chủ tài khoản của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
- iii) Tổ chức có tài khoản chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
- iv) Chủ tài khoản vi phạm cam kết hoặc các thỏa thuận tại hợp đồng về mở và sử dụng tài khoản với Ngân hàng;
- v) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

17.2. Các giấy tờ cần thiết để đóng một tài khoản là: yêu cầu bằng văn bản của khách hàng với các giấy tờ cần thiết để xác minh khách hàng, hoặc chấp thuận của người quản lý có thẩm quyền của Ngân hàng.

17.3. Sau khi đóng tài khoản, Ngân hàng sẽ thông báo cho chủ tài khoản, người giám hộ hoặc người thừa kế hợp pháp biết trong trường hợp chủ tài khoản của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết hoặc mất tích.

17.4. Số dư còn lại sau khi đóng tài khoản được xử lý như sau:

- i) Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản; người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp chủ tài khoản của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích;
- ii) Chi trả theo quyết định của tòa án;
- iii) Xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản đã được thông báo mà không đến nhận hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với chủ tài khoản, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

17.5. Sau khi đóng tài khoản, khách hàng muốn sử dụng tài khoản phải làm thủ tục mở tài khoản theo quy định tại các Điều khoản và Điều kiện này.

18. TÀI KHOẢN ĐỒNG SỞ HỮU

18.1. Các Chủ tài khoản đồng sở hữu có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với Tài khoản đồng sở hữu.

18.2. Trừ khi có sự đồng ý khác bằng văn bản của tất cả các Chủ tài khoản đồng sở hữu và được Ngân hàng chấp nhận, bất kỳ chỉ thị nào liên quan đến Tài khoản đồng sở hữu đều phải được tất cả các Chủ tài khoản đồng sở hữu đưa ra.

18.3. Các Chủ tài khoản đồng sở hữu được ủy quyền cho nhau hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình sử dụng tài khoản đồng sở hữu (Việc ủy quyền cho người khác không phải là một trong các chủ sở hữu không áp dụng cho Tài khoản đồng sở hữu là cá nhân). Việc ủy quyền, chấm dứt, thay đổi ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu biểu của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam với đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tất cả các chủ sở hữu tài khoản. Các Chủ tài khoản đồng sở hữu hiểu, đồng ý rằng Ngân hàng hoàn toàn có thể căn cứ vào các thông tin trước đó đã được cung cấp cho Ngân hàng cho đến khi các Chủ tài khoản đồng sở hữu đã cung cấp cho Ngân hàng văn bản ủy quyền này và Ngân hàng đã có cơ hội hợp lý để hành động trên cơ sở đó.

18.4. Khi một Chủ tài khoản đồng sở hữu là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi; Chủ tài khoản đồng sở hữu là tổ chức bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật thì quyền sử dụng Tài khoản đồng sở hữu và các nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng Tài khoản đồng sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khi xảy ra trường hợp này, quyền và nghĩa vụ của các Chủ tài khoản đồng sở hữu còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.

18.5. Bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của Chủ tài khoản đồng sở hữu phát sinh trong bất kỳ trường hợp nào trên Tài khoản đồng sở hữu đều có tính liên đới; mỗi Chủ tài khoản đồng sở hữu phải có trách nhiệm về toàn bộ các nghĩa vụ theo Tài khoản đồng sở hữu.

18.6. Bất kể các quy định khác tại bản Điều khoản và Điều kiện này, nếu cách thức ký tên hoặc điều hành Tài khoản đồng sở hữu là “chữ ký cùng con dấu (nếu có) của một chủ tài khoản đồng sở hữu bất kỳ” theo như Khách hàng chọn lựa trong đơn Yêu cầu mở và sử dụng tài khoản đồng sở hữu, tất cả Chủ tài khoản đồng sở hữu xác nhận và đồng ý rằng sự lựa chọn này sẽ được xem là thỏa thuận hợp lệ về việc ủy quyền giữa các Chủ tài khoản đồng sở hữu, theo đó, mỗi một Chủ tài khoản đồng sở hữu sẽ có quyền cao nhất và được toàn quyền quyết định trong việc ghi nợ, ghi có, quản lý và điều hành Tài khoản đồng sở hữu theo bất kỳ cách thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc đưa ra chỉ thị tạm khóa Tài khoản đồng sở hữu, rút tiền, đặt tiền gửi kỳ hạn hoặc tiền gửi tiết kiệm đối với một phần hoặc toàn bộ số dư của Tài khoản đồng sở hữu, sử dụng Tài khoản đồng sở hữu hoặc bất kỳ số dư nào của Tài khoản đồng sở hữu để bảo lãnh cho bất kỳ giao dịch nào hoặc bất kỳ hành động nào khác) đối với Tài khoản đồng sở hữu nói trên như thể người đó là chủ tài khoản duy nhất đối với Tài khoản đồng sở hữu nói trên.

Trường hợp một Chủ tài khoản đồng sở hữu chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong việc nhận thức và làm chủ hành vi; một Chủ tài khoản đồng sở hữu là tổ chức bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật, (những) chủ tài khoản còn lại và (những) người thừa kế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản ngay cho Ngân hàng khi biết được thông tin. Ngân hàng được miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp nhận được thông báo chậm trễ hoặc không nhận được thông báo trong trường hợp này, (các) đồng Chủ sở hữu tài khoản và (những) người thừa kế có liên quan tự chịu trách nhiệm giải quyết mọi hậu quả phát sinh.

18.7. Ngân hàng sẽ có quyền ghi nợ Tài khoản đồng sở hữu bất kỳ khoản phí, lệ phí và tiền phạt nào phải nộp cho các dịch vụ đã cung cấp, hoặc các chi phí phát sinh hay liên quan đến Tài khoản đồng sở hữu (dù được cung cấp hoặc phát sinh liên quan đến tất cả Chủ tài khoản đồng sở hữu hay không).

- 18.8. Cho dù phương thức điều hành tài khoản là "chữ ký cùng con dấu (nếu có) của tất cả các chủ tài khoản đồng sở hữu" hay "chữ ký cùng con dấu (nếu có) của một chủ tài khoản đồng sở hữu bất kỳ", các Chủ tài khoản đồng sở hữu đồng ý rằng Ngân hàng được toàn quyền gửi bất kì thông báo, thư từ và trao đổi liên lạc liên quan đến Tài khoản đồng sở hữu, các dịch vụ hoặc hợp đồng cho bất kì Chủ tài khoản đồng sở hữu nào và các thông báo, thư từ và trao đổi liên lạc đó sẽ xem như được gửi và nhận bởi các Chủ tài khoản đồng sở hữu và có giá trị ràng buộc tất cả các Chủ tài khoản đồng sở hữu theo Hợp đồng.
- 18.9. Các đồng chủ tài khoản cam kết sẽ không sử dụng Tài khoản đồng sở hữu nhằm mục đích che giấu các giao dịch ngoại hối giữa các đồng chủ tài khoản không phù hợp với quy định hiện hành. Các đồng chủ tài khoản cam kết sẽ không sử dụng Tài khoản đồng sở hữu nhằm mục đích thực hiện các giao dịch cho vay lẫn nhau hoặc các giao dịch trốn thuế không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- 18.10. Phong tỏa tài khoản: ngoài các điều khoản tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Ngân hàng, Tài khoản đồng sở hữu sẽ bị phong tỏa trong trường hợp có thông báo bằng văn bản của một trong các chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản đồng sở hữu giữa các Chủ tài khoản. Ngân hàng có quyền từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng tài khoản, hoặc chưa phong tỏa tài khoản đồng sở hữu khi chủ tài khoản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho Ngân hàng. Phong tỏa trong trường hợp trên sẽ chấm dứt khi có thông báo bằng văn bản của tất cả các chủ tài khoản đồng sở hữu về việc tranh chấp về tài khoản đồng sở hữu giữa các chủ tài khoản đồng sở hữu đã được giải quyết hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa.
- 18.11. Tùy thuộc vào lựa chọn của các chủ tài khoản đồng sở hữu, sổ tài khoản sẽ được phát hành. Các chủ tài khoản đồng sở hữu sẽ tự thỏa thuận về việc giữ sổ tài khoản.
- 18.12. Tài khoản đồng chủ sở hữu sau khi đã mở không được phép thay đổi (bổ sung thêm hay xóa bớt) bất kỳ Chủ tài khoản đồng sở hữu nào.

III. THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Trước khi sử dụng dịch vụ, Khách hàng vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện riêng sau đây. Điều khoản và Điều kiện riêng này là một phần không tách rời của Điều khoản và Điều kiện Chung áp dụng đối với toàn bộ dịch vụ, sản phẩm của Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam.

1. ĐỊNH NGHĨA

- 1.1. Thẻ** là các loại thẻ ghi nợ nội địa hay còn gọi thẻ ATM do Ngân hàng phát hành cho Chủ thẻ.
- 1.2. Chủ thẻ** là cá nhân được Ngân hàng phát hành thẻ ghi nợ để sử dụng và được phân thành chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ.
- 1.3. Tài khoản thẻ:** là tài khoản thanh toán (tài khoản VNĐ hoặc tài khoản ngoại tệ) của Chủ thẻ mở tại Ngân hàng và được Ngân hàng cho phép sử dụng để phát hành thẻ và phục vụ cho các giao dịch chi tiêu của Chủ thẻ.

2. QUẢN LÝ THẺ

- 2.1.** Khi phát hành thẻ, chủ thẻ phải ký tên của mình lên dải chữ kí trên thẻ và không để người khác ví dụ như vợ/chồng hoặc thành viên gia đình ... sử dụng thẻ.

- 2.2. Chủ thẻ không được cho mượn hoặc chuyển thẻ cho bên thứ 3 hay dùng thẻ làm vật thế chấp, cầm cố và phải đề phòng mọi rủi ro trong việc sử dụng và quản lý thẻ, bao gồm cả việc ngăn ngừa tiết lộ mật khẩu cho bên thứ 3.
- 2.3. Chủ thẻ không được sử dụng thẻ đã hết hạn hoặc thẻ cũ sau khi thẻ thay thế đã được phát hành và phải lập tức mang thẻ trả lại cho ngân hàng.
- 2.4. Thời hạn hiệu lực của Thẻ sẽ được Ngân hàng quy định tại từng thời điểm. Ngày hết hạn (nếu có) được ghi trên mặt thẻ và nếu chủ thẻ không phản đối, ngân hàng sẽ độc lập xem xét việc gia hạn thẻ.
- 2.5. Mọi trách nhiệm phát sinh từ việc vi phạm hay không thực hiện bất cứ điều nào nêu trên của chủ thẻ đều do chủ thẻ gánh chịu.

3. HẠN MỨC SỬ DỤNG CỦA THẺ

Ngân hàng sẽ đưa ra các hạn mức (cho một lần giao dịch/ hàng ngày/ hàng tháng) đối với giao dịch rút tiền mặt, mua hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thẻ bằng thẻ trong phạm vi số dư của tài khoản thanh toán tại thời điểm sử dụng.

4. SỬ DỤNG THẺ

- 4.1. Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để thanh toán hàng hóa và dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ có liên kết trực tiếp hay gián tiếp với Ngân hàng, trên internet và/hoặc thực hiện các giao dịch rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn và/hoặc các giao dịch theo quy định của Ngân hàng tại Ngân hàng và/hoặc tại các máy rút tiền tự động ATM. Chủ thẻ sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc sử dụng thẻ tại các điểm chấp nhận thẻ không có liên kết trực tiếp hay gián tiếp với Ngân hàng.
- 4.2. Chủ thẻ phải xuất trình thẻ cho đơn vị chấp nhận thẻ và ký vào hóa đơn bán hàng với chữ ký giống với chữ ký trên thẻ. Quy trình được nêu ra trên đây có thể được bỏ qua nếu đơn vị chấp nhận thẻ có thể xác minh được chủ thẻ trong các giao dịch gián tiếp như các giao dịch thương mại điện tử hoặc đặt hàng qua thư.
- 4.3. Ngân hàng được miễn trách về việc từ chối chấp nhận thẻ của đơn vị chấp nhận thẻ trong trường hợp không do lỗi của Ngân hàng, về chất lượng của hàng hóa dịch vụ cung cấp bởi đơn vị chấp nhận thẻ, hay các tranh chấp có thể phát sinh giữa chủ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ. Việc miễn trách này áp dụng cho tất cả các giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ trực tiếp hay giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ điện tử.
- 4.4. Chủ thẻ không được sử dụng thẻ vi phạm các pháp luật liên quan đến giao dịch ngoại hối hoặc với các mục đích bất hợp pháp như đầu tư hay cờ bạc.
- 4.5. Ngân hàng có thể đưa ra 1 hạn mức đối với việc sử dụng thẻ hoặc số tiền được sử dụng tại một đơn vị chấp nhận thẻ nhất định sau khi xem xét đánh giá tín dụng của đơn vị chấp nhận thẻ đó, các luật liên quan, hoặc các chỉ thị từ một tổ chức giám sát.
- 4.6. Chủ thẻ có thể rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán trong hạn mức quy định bởi ngân hàng từ ATM hoặc bằng các phương thức khác mà ngân hàng cung cấp.
- 4.7. Chủ thẻ chỉ ngay lập tức nhận số tiền yêu cầu rút đối với giao dịch rút tiền mặt khi nhập đúng mật mã đã đăng ký tại ngân hàng.

- 4.8.** Ngân hàng được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, điện bị trục trặc không do lỗi của Ngân hàng, lỗi do bên thứ ba cung ứng dịch vụ hoặc vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của Ngân hàng hoặc trong trường hợp vì lý do an toàn và hạn chế rủi ro cho Chủ thẻ, Ngân hàng không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các thỏa thuận tại Điều kiện điều khoản này.

5. GIỚI HẠN VIỆC SỬ DỤNG THẺ

Nếu một trong số các điều sau được áp dụng đối với tài khoản thanh toán của chủ thẻ, Ngân hàng có thể đưa ra một giới hạn đối với việc sử dụng thẻ bất chấp số dư trong tài khoản thanh toán:

- 5.1.** Tài khoản bị thông báo có sự cố.
- 5.2.** Tài khoản bị giới hạn về mặt pháp lý.
- 5.3.** Một tài khoản không đủ số dư (bao gồm số dư khoản vay không sử dụng trong trường hợp tài khoản vay).
- 5.4.** Các tài khoản khác do bị giới hạn bởi các tổ chức tài chính liên quan đến tài khoản thẻ thanh toán hoặc ngân hàng.

6. TẠM KHOÁ/HỦY VIỆC SỬ DỤNG THẺ

- 6.1.** Ngân hàng có thể chủ động khóa hoặc hủy việc sử dụng thẻ trong một trong các trường hợp sau. Trong trường hợp này, Ngân hàng sẽ thông báo cho chủ thẻ bằng văn bản, qua điện thoại hay email, hoặc bằng tin nhắn SMS:
- i) Nếu các thông tin điền trên đơn đăng ký bị phát hiện là không đúng sự thật.
 - ii) Chủ thẻ vi phạm các “Điều kiện điều khoản sử dụng thẻ ghi nợ” của Ngân hàng.
 - iii) Trong trường hợp thanh toán trễ hoặc nợ quá hạn đối với ngân hàng hay tổ chức tài chính khác
 - iv) Khi có các lý do đáng kể dẫn đến các giao dịch bất thường hoặc giao dịch với thẻ giả mạo.
 - v) Theo quyết định/yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - vi) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- 6.2.** Việc sử dụng thẻ có thể bị khóa nếu có khả năng hoặc nguy cơ về thiệt hại đối với chủ thẻ do hệ thống của Ngân hàng hoặc của chủ thẻ bị truy cập bởi bên ngoài.
- 6.3.** Chủ thẻ chính có thể nộp đơn khóa/hủy thẻ bằng văn bản do ngân hàng quy định mà không cần chủ thẻ phụ chấp thuận; và Ngân hàng có thể khóa hoặc hủy thẻ của chủ thẻ chính hoặc của chủ thẻ phụ.
- 6.4.** Nếu thẻ bị khóa do các nguyên nhân nêu ra theo điều 6.1 và 6.3, chủ thẻ phải trả lại thẻ cho Ngân hàng trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Trong trường hợp này, ngân hàng có thể yêu cầu hoàn trả tất cả các khoản nợ lũy kế tính đến ngày đó.

7. THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH VÀ CÁC THAY ĐỔI

Việc miễn phí thường niên cho chủ thẻ cũng như các dịch vụ liên quan đến thẻ bao gồm cả việc cung cấp điểm thưởng có thể bị thay đổi hoặc tạm ngưng tùy theo chính sách kinh doanh của ngân hàng hoặc tình trạng của các đối tác liên kết, và Ngân hàng sẽ thông báo trước về chi tiết của các thay đổi như vậy trên trang web của Ngân hàng.

Tuy nhiên, điều này không áp dụng với các thay đổi đơn phương về dịch vụ do điều kiện của các đối tác liên kết, hoặc trong các trường hợp phá sản, thiên tai hoặc do Sự kiện bất khả kháng.

8. THANH TOÁN KHOẢN TIỀN GIAO DỊCH ĐỐI VỚI THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA/THẺ ATM

Tài khoản thẻ sẽ được ghi nợ khoản tiền tương ứng với số tiền được rút, chuyển khoản hay các giao dịch mua hàng khác được thực hiện bằng việc sử dụng Thẻ. Chủ thẻ cần đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản thẻ để thanh toán cho các giao dịch trên.

9. TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG

9.1. Tài khoản thanh toán của thẻ có thể là tài khoản bằng đồng nội tệ hoặc tài khoản ngoại tệ do chủ thẻ lựa chọn và theo tính chất của việc thanh toán (phải bằng nội tệ hay ngoại tệ) và việc thanh toán bằng tài khoản ngoại tệ sẽ được thực hiện tự động sau khi đã chuyển đổi theo tỷ giá Ngân hàng quy định và công bố tại thời điểm thanh toán.

9.2. Ngân hàng có thể tự động trừ khoản thanh toán bằng thẻ của chủ thẻ vào tài khoản tự động chuyển đổi mà không cần sổ tiết kiệm ngân hàng hay hóa đơn.

10. NHỮNG LOẠI PHÍ CHÍNH

10.1. Ngân hàng sẽ ghi nợ vào tài khoản thẻ cho các chi phí phát sinh. Chủ thẻ phải trả phí và thuế VAT trong một trong các trường hợp sau:

- i) Chủ thẻ sẽ trả những loại phí thường niên được ấn định cho thẻ, được quy định tại Biểu phí của Ngân hàng.
- ii) Nếu chủ thẻ sử dụng dịch vụ truy vấn số dư tài khoản thông qua máy ATM của ngân hàng khác (nếu có), chủ thẻ sẽ phải trả phí truy vấn hạn mức tín dụng.
- iii) Trong trường hợp chủ thẻ sử dụng dịch vụ rút tiền mặt từ số dư tài khoản tại ATM của ngân hàng khác, chủ thẻ sẽ phải trả phí rút tiền mặt.
- iv) Nếu chủ thẻ không thanh toán toàn bộ vào ngày thanh toán, chủ thẻ sẽ trả lãi quá hạn.
- v) Nếu chủ thẻ yêu cầu bản sao hóa đơn giao dịch, chủ thẻ sẽ trả phí truy vấn bản sao hóa đơn giao dịch đối với mỗi giao dịch.
- vi) Nếu chủ thẻ yêu cầu điều tra những rủi ro liên quan đến sự lạm dụng thẻ, ví dụ, chủ thẻ sẽ phải trả phí điều tra rủi ro.
- vii) Trong trường hợp thẻ được tái phát hành vì mất hoặc bị trộm cắp, chủ thẻ sẽ trả phí tái phát hành thẻ.

10.2. Ngân hàng sẽ cho phép chủ thẻ xác nhận các loại phí bằng cách đưa các tiêu chuẩn chi tiết liên quan đến hệ thống phí lên trang web của mình.

11. KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN GIAO DỊCH THẺ

11.1. Trường hợp Chủ thẻ có những lý do không chấp nhận thanh toán giao dịch thẻ đã thanh toán hoặc thực hiện, Chủ thẻ sẽ gửi yêu cầu điều tra đến Ngân hàng bằng văn bản theo mẫu của Ngân hàng cho từng loại thẻ trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch. Quá thời hạn trên, nếu không có yêu cầu gì thì xem như chủ thẻ chấp nhận giao dịch thanh toán.

11.2. Ngân hàng sẽ tiến hành khóa thẻ ngay khi nhận được thông báo từ chủ thẻ. Ngân hàng có thể đình chỉ thanh toán tạm thời cho đến khi việc điều tra hoàn tất và sẽ không tính phí hay lãi liên quan đến khoản thanh toán trong thời gian bị đình chỉ.

- 11.3.** Trường hợp kết quả điều tra xác định được rằng chủ thẻ phải chịu trách nhiệm, Ngân hàng có quyền lập hóa đơn cho khoản thanh toán bị trì hoãn, lãi và những phí khác quy định tại Biểu phí của Ngân hàng xảy ra trong thời gian điều tra cho Chủ thẻ.

12. BÁO CÁO MẤT THẺ, BỊ TRỘM VÀ ĐÈN BÙ

- 12.1.** Trường hợp thẻ bị mất hoặc bị trộm cắp, Chủ thẻ phải thông báo vụ việc cho Ngân hàng ngay lập tức thông qua số điện thoại tổng đài theo số 1800 1560 / 1900 565680 hoặc thông báo bằng văn bản đến các chi nhánh của Ngân hàng.

Ngân hàng sẽ khóa thẻ khi Chủ thẻ đề nghị do nghi ngờ có gian lận hoặc tổn thất và chịu trách nhiệm với toàn bộ tổn thất tài chính phát sinh đối với Chủ thẻ do việc sử dụng thẻ sau thời điểm khóa thẻ.

Trường hợp Chủ thẻ có đề nghị tra soát, khiếu nại, Chủ thẻ phải gửi đề nghị bằng văn bản theo mẫu của Ngân hàng. Trường hợp Chủ thẻ yêu cầu tra soát, khiếu nại qua tổng đài điện thoại, Chủ thẻ phải bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu của Ngân hàng trong vòng 1 ngày làm việc để làm căn cứ chính thức xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Trường hợp ủy quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại, Chủ thẻ thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

- 12.2.** Ngân hàng chỉ chịu trách nhiệm đối với khoản tiền phát sinh khi thẻ bị chiếm đoạt để sử dụng sau thời điểm Chủ thẻ thông báo tình trạng thẻ bị mất hoặc bị trộm thẻ theo phương thức nêu tại mục 12.1 đến Ngân hàng, và chủ thẻ có yêu cầu Ngân hàng đền bù khoản tiền đó bằng văn bản ngoại trừ những trường hợp ở mục 12.3. Tuy nhiên, trách nhiệm đối với gian lận thẻ bởi bên thứ ba cho những giao dịch như rút tiền mặt và giao dịch điện tử, được thực hiện với thẻ và mã PIN sử dụng như phương thức xác thực nhận dạng sẽ thực hiện theo mục 13 dưới đây.

- 12.3.** Bất kể những nội dung nêu ở mục 12.2, Ngân hàng sẽ được miễn trách nhiệm nếu có việc sử dụng gian lận trong những trường hợp sau:

- i) Nếu Chủ thẻ cố tình thực hiện những gian lận trong sử dụng thẻ.
- ii) Nếu có gian lận xảy ra bởi vì thẻ đã không được kìm, thiếu sự quản lý, cho mượn thẻ, chuyển nhượng, thẻ được sử dụng làm tài sản thế chấp, cầm cố cho vay bất hợp pháp và những vi phạm sử dụng khác.
- iii) Nếu gian lận thẻ xảy ra vì những nguyên nhân được đề cập mục 14.2 ở trên bởi những thành viên trong gia đình của chủ thẻ hoặc những người ở chung với chủ thẻ.
- iv) Nếu Chủ thẻ từ chối hợp tác khi Ngân hàng yêu cầu một cách hợp lý trong quá trình điều tra những thiệt hại gây ra bởi sử dụng thẻ gian lận, mà không có lý do chính đáng.
- v) Nếu thẻ được sử dụng đối với những trường hợp không thích hợp, như dùng thẻ làm tài sản để thế chấp hoặc cầm cố.

13. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ THẺ LIÊN QUAN ĐẾN MÃ SỐ PIN

- 13.1.** Chủ thẻ phải thay đổi mã số PIN ngay sau khi nhận Thẻ từ Ngân hàng. Chủ thẻ có trách nhiệm bảo mật mã số PIN, không được tiết lộ mã số PIN cho bất cứ ai trong bất kỳ tình huống nào hoặc bất kỳ lý do nào.

- 13.2.** Các giao dịch tại máy ATM, Ngân hàng trực tuyến và tổng đài tự động sẽ được thực hiện sau khi xác nhận mật khẩu được nhập khớp với mật khẩu đã đăng ký tại Ngân hàng. Ngân hàng được miễn trách nhiệm đối với những thiệt hại xảy ra liên quan đến việc mã số PIN bị tiết lộ do chủ thẻ,

do bị trộm, mất, hoặc giả mạo mà chủ thẻ chưa kịp thông báo cho Ngân hàng, trừ trường hợp do lỗi của Ngân hàng.

IV. DỊCH VỤ TIN NHẮN SMS

Các Điều khoản và Điều kiện về dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn di động SMS dưới đây, có thể được Ngân hàng Shinhan Việt Nam chỉnh sửa theo từng thời kỳ. Các chỉnh sửa nói trên sẽ lập tức tự động ràng buộc Khách hàng ngay khi các chỉnh sửa được công bố trên trang web của Ngân hàng và/hoặc tại các quầy giao dịch các chi nhánh của Ngân hàng.

1. ĐỊNH NGHĨA

Ngân hàng là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Khách hàng là Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có tài khoản mở và duy trì tại Ngân hàng có yêu cầu và được Ngân hàng chấp thuận sử dụng dịch vụ SMS

Dịch vụ SMS (sau đây gọi tắt là "Dịch vụ")

Dịch vụ SMS tự động gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký chính thức với Ngân hàng cho việc sử dụng dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn di động thông qua hệ thống của Ngân hàng

2. PHẠM VI DỊCH VỤ

Phạm vi dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn di động SMS Alert bao gồm nhưng không giới hạn:

Thông báo thay đổi số dư tự động

Thông báo các thông tin tài chính khác

3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

- 3.1. Sử dụng dịch vụ SMS đã đăng ký với Ngân hàng và/ hoặc sử dụng thêm các tiện ích Dịch vụ khác khi Ngân hàng thực hiện việc nâng cấp, phát triển Dịch vụ;
- 3.2. Đăng ký/ thay đổi/ chấm dứt sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào sau khi đã thông báo chính thức bằng văn bản cho Ngân hàng;
- 3.3. Khiếu nại về dịch vụ khi phát hiện sai sót hoặc nghi ngờ sai sót trong quá trình sử dụng dịch vụ;
- 3.4. Tuân thủ tất cả các quy định của Ngân hàng hoặc của pháp luật về việc sử dụng dịch vụ SMS;
- 3.5. Chịu trách nhiệm về độ chính xác, đầy đủ, trung thực và cập nhật của thông tin đăng ký/ thay đổi/ chấm dứt sử dụng dịch vụ;
- 3.6. Chấp nhận rằng các tin nhắn được thông báo qua dịch vụ SMS từ Ngân hàng chưa phải là thông tin chính xác cuối cùng ở thời điểm thông báo, do thông tin được Ngân hàng cung cấp qua tin nhắn SMS có thể không luôn luôn được cập nhật hoàn toàn do còn các giao dịch Ngân hàng chưa xử lý hay điều chỉnh.

4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG

- 4.1. Được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện ích dịch vụ khi nâng cấp, phát triển dịch vụ mà không cần yêu cầu Khách hàng đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ;
- 4.2. Đảm bảo hệ thống chương trình SMS vận hành ổn định, an toàn;
- 4.3. Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch điện tử;
- 4.4. Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến dịch vụ SMS.

5. TỪ CHỐI THỰC HIỆN

Khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng có thể, bất kỳ lúc nào và theo sự quyết định của mình, không cần đưa ra lý do để tạm ngưng, từ chối, chấm dứt cung cấp dịch vụ SMS mà không phải thông báo trước cho Khách hàng; nhưng Ngân hàng sẽ không, trong bất kỳ trường hợp nào, chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất thuộc dạng nào phát sinh từ việc Ngân hàng tạm ngưng, từ chối, chấm dứt cung cấp dịch vụ SMS; trong trường hợp Ngân hàng thấy là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn:

- i) Khách hàng không tuân thủ các quy định của Ngân hàng và của pháp luật về việc sử dụng dịch vụ SMS
- ii) Theo quyết định, yêu cầu, chỉ thị của Chính phủ, Cơ quan chức năng
- iii) Trường hợp liên quan đến việc giả mạo, rủi ro hoặc gian lận.
- iv) Xảy ra sự cố do nguyên nhân bất khả kháng, vượt quá phạm vi kiểm soát của Ngân hàng

6. PHÍ DỊCH VỤ

Ngân hàng sẽ thông báo biểu phí cho dịch vụ SMS;

Phí dịch vụ có thể được công bố và thay đổi theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước.;

Khách hàng được xem như chấp nhận nếu như tiếp tục sử dụng dịch vụ SMS khi đã biết sự thay đổi trên mạng.

7. MIỄN TRUY ĐÒI

Ngân hàng được miễn truy đòi đối với:

- 7.1. Các thiệt hại, tổn thất của Khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ dịch vụ SMS, ngoại trừ trường hợp các thiệt hại, tổn thất này là do lỗi chủ quan của Ngân hàng
- 7.2. Các thiệt hại, tổn thất của Khách hàng phát sinh từ việc hoặc do việc sử dụng dịch vụ hoặc tiếp cận các thông tin của những bên/người được hoặc không được Khách hàng ủy quyền
- 7.3. Tình trạng không sẵn sàng sử dụng, sự ngắt quãng, chậm trễ hay bất kì sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát của Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn việc gián đoạn do chương trình SMS cần được nâng cấp, sửa chữa, do lỗi đường truyền, nghẽn mạch của nhà cung cấp dịch vụ SMS, hành động của bên thứ ba cung cấp dịch vụ
- 7.4. Bất cứ các trường hợp bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, bạo loạn hoặc các yêu cầu/ chỉ thị của Chính phủ, Cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền khác.

V. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

1. ĐỊNH NGHĨA

“**Chúng tôi**” “**Ngân hàng**” được hiểu là Ngân hàng Shinhan Việt Nam (dưới đây được ghi tắt là Ngân hàng).

“**Quý khách**” “**khách hàng**” được hiểu là khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến với Ngân hàng.

“**Ngân hàng trực tuyến**” được hiểu là dịch vụ ngân hàng trực tuyến do Ngân hàng cung cấp;

“**Dịch vụ**” được hiểu là dịch vụ do Ngân hàng cung cấp theo Điều 2 của Điều khoản và Điều kiện này;

“**Tên đăng nhập**” được hiểu là tên người sử dụng do Quý khách đăng ký với Ngân hàng để đăng nhập và sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến;

“**Tài khoản**” hoặc “**các tài khoản**” được hiểu là (các) tài khoản đăng ký kết nối với dịch vụ ngân hàng trực tuyến;

“**PIN**” hoặc “**mật khẩu**” là mã số bí mật của người sử dụng được Quý khách cấp thẩm quyền sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến;

“**Lệnh chuyển tiền**” là các yêu cầu chuyển tiền của Quý khách cho người thụ hưởng thông qua hệ thống ngân hàng trực tuyến;

“**OTP**” được hiểu là thiết bị điện tử (do Ngân hàng cung cấp) hoạt động theo phương thức tự tạo ra các mã số một cách ngẫu nhiên và thay đổi liên tục trong một khoảng thời gian nhất định;

2. PHẠM VI DỊCH VỤ CUNG CẤP

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến do Ngân hàng cung cấp bao gồm:

- Dịch vụ truy vấn: cho phép truy vấn số dư tài khoản, lịch sử giao dịch; tài khoản vay và hạn mức tín dụng; các giao dịch liên quan đến xuất/ nhập khẩu, và các thông tin khác.
- Dịch vụ chuyển khoản nội bộ/ chuyển khoản trong nước/ chuyển khoản nước ngoài
- Các tiện ích ngân hàng trực tuyến khác mà Ngân hàng cung cấp tại từng thời điểm.

3. THỜI GIAN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến là dịch vụ 24/7 (24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần).

4. TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN

- 4.1. Khách hàng sử dụng máy tính cá nhân của Quý khách, Tên đăng nhập, Mật khẩu và OTP/ Thẻ bảo mật để có thể truy cập vào hệ thống ngân hàng trực tuyến của SHBVN tại địa chỉ <https://online.shinhan.com.vn>.
- 4.2. Để sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, Quý khách phải tự trang bị, cài đặt, duy trì các thiết bị phần cứng cũng như các trang thiết bị cần thiết khác trong suốt quá trình sử dụng; và chịu mọi chi phí liên quan nhằm đảm bảo kết nối internet thành công. Ngân hàng không chịu bất kỳ trách nhiệm và phí tổn nào liên quan tới các thiết bị và phần mềm đã nêu ở trên.
- 4.3. Tên đăng nhập, Mật khẩu và OTP/ Thẻ bảo mật được thiết lập riêng cho từng người đăng nhập nhằm xác thực các chỉ thị giao dịch và trách nhiệm của mỗi người đăng nhập đối với tài khoản của Khách hàng. Tên đăng nhập, cùng với Mật khẩu và OTP/ Thẻ bảo mật có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay trên văn bản gốc.
- 4.4. Quý khách gửi cho Ngân hàng danh sách (những) người được phép sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Ngân hàng sẽ trực tiếp bàn giao toàn bộ OTP/ Thẻ bảo mật cho chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền (có thư ủy quyền) tại các điểm kinh doanh của Ngân hàng. Sau khi ký trên biên bản

giao nhận các thiết bị nêu trên, Quý khách sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính bảo mật đối với I.D, PIN, và OTP/ Thẻ bảo mật của Quý khách.

- 4.5. Trong lần đăng nhập đầu tiên, Quý khách được yêu cầu phải thay đổi mật khẩu đã đăng ký. Mật khẩu này, trong những lần sử dụng tiếp theo, có thể thay đổi tùy ý khách hàng.
- 4.6. Quý khách tuyệt đối không tiết lộ Mật khẩu hoặc cho phép người khác tiếp cận OTP/Thẻ bảo mật của mình. Trường hợp Quý khách đưa Mật khẩu, OTP/Thẻ bảo mật của mình cho một người khác, Quý khách được xem như đã ủy quyền cho người này truy nhập và thực hiện các chỉ thị trên tài khoản của mình thông qua hệ thống ngân hàng trực tuyến. Đồng thời quý khách cũng được xem như đã ủy quyền cho Ngân hàng thực hiện các chỉ thị nêu trên.

5. HẠN MỨC GIAO DỊCH

5.1. Hạn mức giao dịch bao gồm:

- i) Hạn mức theo ngày: tổng số tiền tối đa có thể chuyển khoản thông qua hệ thống ngân hàng trực tuyến trong một ngày giao dịch.
- ii) Hạn mức theo giao dịch: tổng số tiền tối đa có thể chuyển khoản trong một giao dịch chuyển khoản thông qua hệ thống ngân hàng trực tuyến.

5.2. **Trong đó, hạn mức này:**

- i) Đã bao gồm số tiền chuyển khoản giữa các tài khoản của chính Khách hàng tại Ngân hàng;
- ii) Không vượt quá Hạn mức giao dịch tối đa do Ngân hàng quy định tại thời điểm thực hiện giao dịch; và có thể được Ngân hàng thay đổi tùy từng thời điểm.
- iii) Quý khách tự lập hạn mức giao dịch cho mỗi cá nhân được Quý khách ủy quyền sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các chỉ thị chuyển khoản do những người này thực hiện trong hạn mức do Ngân hàng quy định, ngay cả trong trường hợp hạn mức của Ngân hàng khác với hạn mức do Quý khách thiết lập.

6. THỰC HIỆN CHỈ THỊ CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ / CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC VÀ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

- 5.1. Xin Quý khách lưu ý rằng các chỉ thị chuyển khoản mà Quý khách gửi tới chúng tôi không phải được xử lý ngay lập tức.
- 5.2. Những chỉ thị chuyển khoản mà chúng tôi nhận được:
- i) Trước 12.00AM của ngày làm việc sẽ được xử lý trong cùng ngày đó;
 - ii) Sau 12.00AM của ngày làm việc sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
 - iii) Số dư tài khoản, lịch sử giao dịch khi truy vấn qua hệ thống ngân hàng trực tuyến có thể không hiển thị các giao dịch diễn ra từ thời điểm kết thúc ngày làm việc trước đó. Do vậy, đôi khi số dư tài khoản và các thông tin tài khoản khi truy vấn trên hệ thống ngân hàng trực tuyến có thể sẽ không bao gồm các khoản nộp tiền, rút tiền, giao dịch ATM, hoặc các giao dịch khác diễn ra kể từ thời điểm kết thúc ngày làm việc trước đó.
 - iv) Vì lý do bảo mật, Ngân hàng khuyến nghị Quý khách sử dụng hình thức duyệt hai lần đối với mọi chỉ thị chuyển khoản. Trường hợp khách hàng quyết định không áp dụng biện pháp như

chúng tôi đã khuyến nghị, Quý khách hiểu rằng mình đã không áp dụng các biện pháp hợp lý để bảo mật thông tin cá nhân và giao dịch.

- v) Quý khách không có quyền chấm dứt các chỉ thị chuyển khoản một khi các chỉ thị này đã được gửi đến Ngân hàng. Chỉ thị chuyển khoản chỉ được hủy hoặc hiệu chỉnh khi và chỉ khi Ngân hàng chưa gửi lệnh chuyển khoản đi hoặc chưa ghi có vào tài khoản người thụ hưởng. Yêu cầu hủy hoặc hiệu chỉnh chỉ thị chuyển khoản phải (i) bằng văn bản; và (ii) gửi tới chúng tôi vào thời gian và cách thức hợp lý, kịp thời để Ngân hàng có thể thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Ngân hàng không chịu trách nhiệm trong trường hợp yêu cầu hủy bỏ hoặc hiệu chỉnh lệnh chuyển khoản của Quý khách không thể được thực hiện.

7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA QUÝ KHÁCH

- 7.1. Sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong phạm vi dịch vụ đã thỏa thuận với Ngân hàng;
- 7.2. Yêu cầu Ngân hàng thay đổi thiết bị bảo mật do sự cố kỹ thuật, cập nhật và hoặc thay đổi thông tin đăng nhập (bao gồm Tên đăng nhập, Mật mã, và các thông tin khác) theo quy định của Ngân hàng.
- 7.3. Thông báo ngay cho Ngân hàng khi Quý khách có lý do để tin rằng tên đăng nhập, Mật khẩu, và OTP/ Thẻ bảo mật của mình đã bị lộ hoặc tính bảo mật không còn nữa; Ngân hàng không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất, thiệt hại xảy ra do lỗi của Quý khách không thông báo cho Ngân hàng hoặc các tổn thất, thiệt hại đáng lẽ có thể ngăn chặn được nếu có thông báo cho Ngân hàng.
- 7.4. Lập tức thay đổi Mật khẩu nếu Khách hàng biết được hoặc nghi ngờ tính bảo mật của Mật khẩu đã bị vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào.
- 7.5. Trường hợp chúng tôi nhận được chỉ thị chuyển khoản (hoặc yêu cầu hủy chỉ thị chuyển khoản) được xem là do Quý khách gửi tới thì các chỉ thị như vậy sẽ được coi là chỉ thị của Quý khách và Quý khách phải chịu trách nhiệm đối với các khoản tiền nói trên, kể cả khi những chỉ thị đó, trên thực tế, không phải do Quý khách thực hiện hoặc ủy quyền thực hiện.
- 7.6. Quý khách chịu mọi trách nhiệm đối với những tổn thất, mất mát phát sinh do việc tiết lộ, mất cắp, sử dụng sai mục đích tên đăng nhập, mật khẩu, và OTP/ Thẻ bảo mật với bất cứ lý do nào, trừ khi Khách hàng chứng minh được việc tiết lộ xảy ra là do lỗi của Ngân hàng;
- 7.7. Cung cấp kịp thời cho Ngân hàng những tài liệu và thông tin chứng minh rằng Quý khách đã tuân thủ các quy định luật pháp cũng như các chính sách của Ngân hàng trong việc mở và sử dụng tài khoản;
- 7.8. Đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn và cập nhật của những tài liệu và thông tin mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi liên quan đến dịch vụ ngân hàng trực tuyến .
- 7.9. Tuy nhiên, khách hàng không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất gây ra bởi:
 - i) Hành vi gian lận hoặc cấu thả của nhân viên Ngân hàng khi tham gia cung cấp các dịch vụ;
 - ii) Lỗi hệ thống của chúng tôi, bao gồm cả lỗi của hệ thống sử dụng để cung cấp dịch vụ, ngoại trừ những lỗi được coi là hiển nhiên hoặc đã được thông báo trước cho khách hàng;
 - iii) Giao dịch không được ủy quyền xảy ra trước khi Khách hàng thiết lập tên đăng nhập, mật khẩu và OTP/ Thẻ bảo mật;

8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGÂN HÀNG

- 8.1. Từ chối thực hiện các chỉ thị ngân hàng trực tuyến của Quý khách trong các trường hợp sau:
- i) Nội dung chỉ thị bị coi là không hợp pháp hoặc không hợp lệ,
 - ii) Số dư tài khoản thanh toán hoặc hạn mức chuyển khoản không đủ để thực hiện lệnh (số tiền để thực hiện lệnh bao gồm số tiền trên chỉ thị và các khoản phí, lệ phí để thực hiện lệnh),
 - iii) Tài khoản thanh toán đã bị đóng hoặc vô hiệu vì những nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng.
- 8.2. Thay thế, hiệu chỉnh hoặc sửa đổi bao gồm nhưng không giới hạn bởi các Điều khoản và điều kiện này, biểu phí dịch vụ, địa chỉ website; thêm hoặc bớt các thông tin trên giao diện web. Những thay thế, hiệu chỉnh hoặc sửa đổi nêu trên sẽ được thông báo trên trang web, tại các điểm giao dịch của Ngân hàng, hoặc qua các phương tiện quảng cáo truyền thông hoặc các phương thức khác.
- 8.3. Chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại của Quý khách phát sinh trực tiếp từ hành vi cố ý hoặc bất cẩn của Ngân hàng khi thực hiện dịch vụ.
- 8.4. Thực hiện các chỉ thị chuyển khoản của Quý khách bất kể có mối quan hệ hay tranh chấp giữa Quý khách và người thụ hưởng.
- 8.5. Được miễn trừ trách nhiệm đối với những trường hợp sau:
- i) Bất kỳ thiệt hại, phí tổn hay hậu quả do hoặc liên quan đến hành động của Ngân hàng theo chỉ thị hoặc dựa trên thông tin do Khách hàng cung cấp;
 - ii) Bất kỳ hành vi không được ủy quyền do Quý khách hoặc người đại diện hoặc đại lý của Quý khách khởi xướng hoặc thực hiện;
 - iii) Do lỗi không hoàn thành tốt nhiệm vụ của bên thứ ba hoặc nhà cung cấp, chứ không phải lỗi của những người được Ngân hàng giao trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ cụ thể quy định tại các Điều khoản và điều kiện này, hoặc
 - iv) Lỗi không thực hiện hoặc sai sót do đơn vị cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông hoặc do lỗi hệ thống nội bộ của bất kỳ bên nào.

9. PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Khách hàng ủy quyền cho Ngân hàng tự động ghi nợ bất kỳ tài khoản nào của Quý khách mở tại Ngân hàng để thu các loại phí và lệ phí của các giao dịch ngân hàng trực tuyến theo mức giá đã qui định trong Biểu phí của Ngân hàng.

Ngân hàng có quyền xem xét thay đổi biểu phí tùy từng thời kỳ.

10. RỦI RO VÀ CÁCH THỨC XỬ LÝ

Các bên được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ được nêu trong các Điều khoản và điều kiện này do các nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- i) Lệnh khẩn của Chính phủ, hoạt động của tòa án hoặc chính phủ,
- ii) Các quy định khẩn cấp, các hành động phá hoại, bạo loạn, khủng bố, đình công, tranh chấp lao động, thiên tai, cháy nổ, mất điện, sự cố nghiêm trọng liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính,

giao trễ các thiết bị, hành động của bên thứ ba, hoặc sự chậm trễ, gián đoạn trong quá trình thực hiện vượt quá khả năng kiểm soát của đương sự.

- iii) Trường hợp phát sinh vấn đề nghiêm trọng khiến cho hệ thống máy tính của Khách hàng hư hỏng một phần hoặc toàn bộ mà không phải do lỗi của Ngân hàng hoặc Khách hàng, Ngân hàng sẽ hỗ trợ Khách hàng trong việc phục hồi lại các dữ liệu đã mất hoặc hư hại.

11. BỒI THƯỜNG

Khách hàng sẽ bồi thường và bảo vệ chúng tôi, các bên cấp phép và các đơn vị cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, cũng như các giám đốc, cán bộ, nhân viên, cổ đông và đại lý của các bên, các đơn vị nói trên tránh khỏi tất cả các kiện tụng, khiếu nại, đòi bồi thường, yêu cầu, truy tố trách nhiệm, tổn thất, chi phí (bao gồm cả chi phí luật sư hợp lý và các chi phí pháp lý khác liên quan), các nghĩa vụ và các tổn thất khác của bất kỳ và tất cả bên thứ ba nào phát sinh do nguyên nhân và hoặc liên quan tới:

11.1. Các hành vi sai trái hoặc thiếu sót của Khách hàng, hoặc bất kỳ cá nhân đại diện cho Khách hàng liên quan tới việc Khách hàng sử dụng các dịch vụ quy định tại các Điều khoản và điều kiện này, bao gồm nhưng không hạn chế bởi:

- i) Việc Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản, nội dung hay quyền và nghĩa vụ quy định trong các Điều khoản và điều kiện này
- ii) Hành vi sai trái hoặc thiếu sót, sơ suất vô ý hay cố ý của Khách hàng hoặc của bên thứ ba bất kỳ đại diện cho Khách hàng;
- iii) Bất kỳ hành vi sử dụng dịch vụ sai mục đích của Khách hàng hoặc của bên thứ ba đại diện cho Khách hàng hoặc bên thứ ba hoạt động dưới sự kiểm soát của Khách hàng;
- iv) Các hành vi trái pháp luật của Khách hàng, hoặc
- v) Bất kỳ các khoản phạt tiền, phạt dưới bất kỳ hình thức nào mà các tổ chức thanh toán bù trừ, các cơ quan nhà nước áp dụng đối với chúng tôi liên quan tới hoặc vì việc chúng tôi tác nghiệp theo chỉ thị của Khách hàng hoặc để phục vụ Khách hàng.

11.2. Bất kỳ hành động (tác nghiệp hoặc không tác nghiệp) nào của chúng tôi tuân theo các Điều khoản và điều kiện này hoặc theo chỉ thị của Khách hàng,

11.3. Các hành động của bên thứ ba, như việc cấy virus gây chậm trễ, thay đổi hoặc gây nhiễu quá trình truyền dữ liệu tới Ngân hàng,

11.4. Dữ liệu do Khách hàng gửi bị mất hoặc biến dạng; hoặc

11.5. Bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc thiệt hại do Khách hàng vi phạm hoặc không thực hiện các Điều khoản và điều kiện này.

12. CHUYỂN NHƯỢNG

12.1. Ngân hàng, vào bất kỳ thời điểm nào, có quyền chuyển nhượng hoặc phân cấp thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại các Điều khoản và điều kiện này cho bất kỳ đơn vị nào thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của Ngân hàng, ngân hàng mẹ, hoặc một đơn vị tiếp quản quyền lợi bất kỳ.

12.2. Ngân hàng cũng có thể chuyển nhượng hoặc phân cấp một số quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo quy định của các Điều khoản và điều kiện này cho các nhà thầu độc lập hoặc một bên thứ ba.

12.3. Khách hàng không có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và điều kiện này cho bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân nào khác.

13. ĐIỀU CHỈNH

13.1. Ngân hàng tùy từng thời điểm có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo trên website.

13.2. Khách hàng có quyền lựa chọn chấm dứt hợp đồng nếu không đồng ý với những thay đổi đó;

13.3. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Ngân hàng sau thời điểm thay đổi diễn ra đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với những thay đổi này.

13.4. Trường hợp Ngân hàng thêm một (số) tiện ích mới vào dịch vụ ngân hàng trực tuyến và Khách hàng sử dụng các tiện ích mới này, đồng nghĩa với việc các Điều khoản và điều kiện này tiếp tục có hiệu lực ràng buộc các bên.

14. CHẤM DỨT HOẶC TẠM NGỪNG HỢP ĐỒNG

1.1. Quý khách có thể chấm dứt việc sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Ngân hàng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi cho Ngân hàng yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ bằng văn bản.

1.2. Ngân hàng có thể lập tức ngưng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước trong những trường hợp sau:

- i) Quý khách vi phạm cam kết đã ký với Ngân hàng;
- ii) Mật khẩu, OTP/ thẻ bảo mật của Quý khách bị lộ;
- iii) Ngân hàng có lý do để tin rằng đã có giao dịch không được ủy quyền xảy ra hoặc có thể xảy ra liên quan đến bất kỳ tài khoản nào của Quý khách hoặc bất kỳ dịch vụ mà Quý khách đang sử dụng;
- iv) Quý khách không có khả năng thanh toán hoặc phá sản, tài sản đang bị quản lý hoặc đang trong quá trình giải thể; hoặc
- v) Ngân hàng nghi ngờ thẩm quyền của một cá nhân bất kỳ khi người này đưa ra các chỉ thị liên quan đến tài khoản của Quý khách hoặc dịch vụ mà Quý khách đang sử dụng. Ngay cả khi dịch vụ ngân hàng trực tuyến đã được tạm ngưng hoặc chấm dứt, Quý khách vẫn chịu ràng buộc bởi các Điều khoản và điều kiện này trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của Khách hàng phát sinh trong thời gian Quý khách sử dụng dịch vụ.

15. CAM KẾT THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các Điều khoản và điều kiện. Bất cứ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ xử lý bằng đàm phán hoặc hoà giải. Tranh chấp không giải quyết được bằng đàm phán hoặc hoà giải sẽ được đem ra trước toà án có thẩm quyền.

16. LUẬT ÁP DỤNG

Điều khoản và điều kiện này bị chi phối và tuân thủ theo luật pháp hiện tại của Việt Nam. Điều khoản và điều kiện này được làm cả tiếng Việt và Tiếng Anh, trong đó bản tiếng Việt là ưu tiên.